

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 752/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดสืคิ้ว
(ปากช่อง

โจทก์

นายวารินทร์ ฤกษ์สวัสดิ์

จำเลย

นายวารินทร์ ฤกษ์สวัสดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งมิใช่เป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยจึงยังไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 56,83 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนดเดินบนทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 2 ลงโทษปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้

เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 เดือนสถานเดียว จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 1 เดือนแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 32)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษปรับจำเลย 500 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุก 1 เดือนและให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 1 เดือนแทน แม้เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษปรับจำเลยสถานเดียวหรือให้รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษปรับจำเลย 500 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุก 1 เดือนและให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง 1 เดือนแทน แม้เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์คงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 219 จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษปรับจำเลยสถานเดียวหรือ
ให้รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของ
ศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดัง
กล่าว ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ